

1500483-04.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500483-04.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-04.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO JÚNIOR foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, na noite de 27.04.2022, por volta de 21h55min., na altura do numeral 142 da Rua Bela Vista, Cruzeiro, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, trazia consigo 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 25 gramas e 05 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória constantes nos autos.

O acusado foi citado e notificado (fls. 88), oferecendo defesa preliminar (fls.92/93). A denúncia foi recebida em 11.07.2022 (fls. 94/97).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Em seguida, o acusado foi interrogado, pelo sistema audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por memoriais. O Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a consequente condenação do réu, entendendo presentes prova da autoria e materialidade delitiva (fls. 140/145).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Por fim, teceu considerações acerca da dosimetria da pena e postulou pela concessão do tráfico privilegiado (fls.154/179).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls.05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12), pelo laudo de constatação (fls.13), pelo laudo químico toxicológico (fls. 65/70) e prova oral produzida nos autos.

A responsabilidade criminal do acusado também é certa.

Na fase extrajudicial, o acusado alegou que estava na lanchonete, quando resolver descer até à biqueira para comprar droga para seu uso. Assim que pegou a droga, a guarda apareceu e todo mundo saiu correndo.

Em juízo, o acusado mudou em parte sua versão Disse que estava em sua casa, na companhia de amigos, quando saiu para comprar drogas. Para tanto, pegou dinheiro emprestado com a avó. Na ocasião, quando comprou as drogas, pegou-as no chão, logo após o traficante tê-las arremessado. Em seguida, foi abordado e detido pelos guardas municipais. Por fim, mencionou que já comercializou entorpecente para sustentar seu vício e, inclusive, está respondendo processo, embora não esteja mais envolvido com o tráfico.

Ocorre que além de contraditórias as versões, pois, se no primeiro momento ele estava na lanchonete, ao passo que no segundo momento ele estava na casa e fazia uso de drogas com amigos, quando o entorpecente acabou, o fato é que sua versão ficou destituída de qualquer comprovação.

Nenhuma testemunha foi ouvida e que pudesse confirmar a versão do acusado. Não há relato de pessoas do bar, não já o relato da avó do acusado, assim como não há relato dos supostos amigos com quem ele fazia uso de droga, momentos antes da abordagem.

Mas não é só. A prova oral ajudou no esclarecimento do ocorrido.

Os guardas municipais Wagner Alves de Souza e Cleber Pereira de Godoy prestaram depoimento de forma semelhante. As testemunhas informaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de traficância, ocasião em que avistaram o acusado em atitude suspeita. Segundo os depoentes, o acusado pegou algo na calçada e colocou o objeto no bolso da jaqueta, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal, os depoentes apreenderam as drogas, que estavam inseridas dentro de uma meia, além de dinheiro.

O guarda Cleber acrescentou que foi ele o responsável pela revista pessoal e encontro das drogas. Também mencionou que já tinha abordado o acusado, anteriormente, no mesmo local.

Ou seja, os policiais não notaram qualquer movimentação de pessoas em fuga do local, como alegado pelo acusado.

E os relatos dos guardas são harmônicos, seguros, nada indicando que tenham vindo a juízo para incriminar pessoa inocente.

Sobre o assunto, cito o seguinte entendimento jurisprudencial que diz: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

A corroborar a versão dos agentes da lei há o laudo químico-toxicológico definitivo acostado aos autos, por meio do qual foi constatado que o acusado levava consigo 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 25 gramas e 05 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5 gramas (cf. fls. 65/70).

Feitas tais considerações, não há que se falar em mero usuário de drogas, como pretendido pela Defesa.

A droga estava embalada individualmente e pronta para venda, sendo que havia não apenas maconha como cocaína,

Da mesma forma, repita-se, não foram ouvidas as pessoas que supostamente estariam na companhia do acusado, momentos antes da abordagem.

Por sua vez, a juntada da ficha de atendimento ambulatorial do acusado (cf. fls. 131/136), que atesta a situação de usuário do acusado, não afasta, por si só, a situação agora em discussão.

É sabido que usuários comercializam drogas para o sustento do próprio vício.

Da mesma forma, não se pode ignorar que não se trata de fato isolado na vida do acusado, considerando-se que ele respondeu processo por delito semelhante, também em data recente, e, inclusive, foi condenado por tráfico em primeira instância (cf. fls. 146/153).

Neste contexto, deve-se frisar que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia de entorpecentes, caracterizada está a conduta de tráfico, uma vez que a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

Assim, considerando-se a diligência policial em conhecido ponto de traficância, com resultado positivo; considerando-se o encontro das drogas e dinheiro com o acusado;

considerando a forma como as drogas estavam embaladas, individualmente e prontas para o consumo; considerando-se a diversidade de droga; considerando-se que o acusado está sendo processado pelo mesmo delito, em data recente (autos nº 1501360-75.2021.8.26.0545 - fls. 146/153), entendo devidamente comprovado que aquele entorpecente seria destinado à venda.

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta.

Em relação às circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei de tóxicos, bem como no artigo 59, do Código Penal, considerando-se a primariedade do acusado, não vislumbro motivos que ensejem a exasperação da pena inicial de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (tráfico).

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante prevista no artigo 65, I do CP (menor de 21 anos na data dos fatos), porém que não tem o condão de reduzir a pena base, conforme os termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado. Isto porque o acusado é tecnicamente primário e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou que integre alguma organização criminosa. Assim, diante da pequena quantidade de droga (12 porções de maconha, pesando aproximadamente 25 gramas e 05 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5 gramas), reduzo a pena em 2/3, de modo que chego a 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE

ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida". (HC n.º 118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. em 23.06.2016).

Também deve-se consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento proferido nos autos do habeas corpus coletivo nº 596.603 (2020/0170612-1): "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE."

Da mesma forma, não ignora este Juízo que o acusado está respondendo processo por delito semelhante (autos nº 1501360-75.2021.8.26.0545 - fls. 146/153). No entanto, deve-se relevar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que processos em andamento, por si só, não podem impedir a aplicação do tráfico privilegiado (REsp. n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR).

Sob essas premissas, cabe ao Julgador analisar a realidade dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

No caso em tela, a apreensão da droga deu-se em pequena proporção, sendo o acusado primário e de bons antecedentes, sem mostras de envolvimento com organizações criminosas ou delinquência habitual.

Portanto, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, frente às particularidades acima e com base no art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para a execução da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa, além da limitação de fim de semana, a ser especificada no Juízo da Execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO JÚNIOR ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06, em regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com possibilidade de recurso em liberdade. Expeça-se de imediato alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento do objeto (meia) e valor apreendidos nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Bragança Paulista, 07 de novembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA